

한국산림복지진흥원

주의 요구 및 통보

제 목 숲체험교육사업 버스임차 관련 용역계약체결 절차 미이행

소 관 기 관 국립◆◆원

내 용

1. 업무개요

국립◆◆원(이하 “국립◆◆원” 이라 한다)은 다양하고, 체계적인 산림복지서비스를 제공함으로써 산림복지 진흥을 통하여 국민의 건강증진, 삶의 질 향상 및 행복 추구에 기여함을 목적으로 하며 한국산림복지진흥원(이하 “진흥원” 이라 한다)의 설립 목표를 달성하기 위해 산림복지시설을 활용한 녹색자금 직접 사업(숲체험교육사업)을 운영하고 있다.

2. 관계법령 등

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(약칭: 국가계약법 시행령)」 제7조(계약의 방법)에 따라 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명(指名)하여 경쟁에 부치거나 수의 계약(隨意契約)을 할 수 있다.

동 시행령 제49조에 따라 계약금액 3천만원 이하 계약 체결의 경우에는 계약서 작성은 생략할 수 있으나, 2022.7.4. 개정 전 진흥원 「회계규정」 제71조제4항과 2022.7.4. 제정된 진흥원 「계약사무 시행세칙」 제24조제2항1호에 따라서 3천만원

이하의 계약체결에 대한 계약서 생략 시 ‘승낙사항’ 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 비치해야 한다.

또한, 동 규정 제11조제2항에 따라 수요부서장은 5백만원 이상의 용역계약 체결의 경우 ‘수의계약 사유서’를 작성하여 계약담당부서에 계약체결을 요청하고, 계약담당 부서에서는 근거 서류의 부재 및 적정성과 분리발주 여부, 부정당 업체 여부 등을 종합적으로 검토하여야 한다.

진흥원 「계약사무 시행세칙」

제11조(계약의 요청) ① (생략)

② 제14조에 따른 수의계약을 의뢰하는 경우에는 별지 제7호 서식에 따른 “수의계약 사유서”를 첨부하여 계약 체결을 요청하여야 하며, 「이해충돌방지법」 등 관계 법령에서 제한하는 수의계약에 해당하는 경우 별지 제8호 서식에 따른 수의계약 체결 제한 여부를 확인해야 한다.

제11조의2(계약의 직접체결) ① 수요부서장은 계약업무의 신속하고 효율적인 처리를 위하여 다음 각호에 해당하는 경우 계약담당부서를 경유하지 않고 직접 계약을 체결할 수 있다.

1. ~ 3. (생략)
4. 추정가격 5백만원 미만의 소모성 물품구매 및 용역·공사(단, 단가 1백만원 이상이거나 자산성 물품구매 제외)

제12조(계약의 검토) ① 계약담당부서장은 목적물의 사양서, 가격조사서, 기본계획문서 등 근거서류의 부재 및 적정성과 중소기업 사회적 경제기업 제품 등 우선 구매, 혁신·시범구매제품 등의 해당 사항, 인·허가 사항, 부정당업체 여부, 분리발주여부, 수의계약 제한기준 등을 종합적으로 검토하여야 한다.

제24조(계약서의 작성 및 생략) ① (생략)

② 제1항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약서 작성을 생략할 수 있다. 이 경우 계약상대자로부터 별지 제12호 서식에 의한 승낙사항 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 비치하여야 한다.

1. 계약금액이 3천만원 이하인 계약을 체결하는 경우
2. 경매에 부치는 경우
3. 물품매각의 경우에 매수인이 즉시 대금을 납부하고 그 물품을 인수하는 경우
4. 각 국가기관 및 지방자치단체 또는 공공기관과 계약을 체결하는 경우
5. 전기·가스·수도의 공급계약 등 성질상 계약서의 작성이 필요하지 아니한 경우

한편, 숲체험·교육사업 운영을 위한 임차비는 「녹색자금사업 사업비 편성 및 집행지침」 제5조에 따라 ‘녹색자금사업 사업비 편성기준’에서 명시하고 있는 1인당 16천원을 적용할 수 있으며, [표1]의 숲체험·교육사업 관련 임차료의 적격증빙서류(교육일지, 정산내역서, 표준계약서·승낙사항 등의 계약서, 사진을 포함한 검수조서)를

통해 녹색자금 사업비를 집행 처리하도록 하고 있다.

[표1] 녹색자금 사업비 집행 시 유의사항 및 적격증빙서류¹⁾

관	항	목	유의사항	증빙서류
운영비	임차료	임차료	- 지원경비(교육차량비) 지급 시 사업계획 당시의 1인 단가를 준수해야하며, 편성기준 초과 금액은 자부담 처리해야 하며, 지원경비 지급액을 대조할 수 있도록 <교육일지 및 정산내역서>를 증빙해야함 * 녹색자금사업 사업비 편성기준 참고 - 계약추진 시 계약서를 증빙해야 함 - 임차내역을 확인할 수 있도록 <검수조서 (사진 포함)>를 증빙해야 함	1. <지출결의서> 2. <영수증(전자(세금)계산서, 카드영수증 등)> 3. <이체증빙(사업자등록증, 통장사본, 이체확인증)> 4. <교육일지 및 정산내역서> 5. <(계약 체결 시)계약서> 6. <견적서 및 비교견적서> 7. <검수조서>

주: 1. 진흥원 「녹색자금사업 사업비 편성 및 집행지침」 제10조(사업비 집행) 관련 [별표3] 자료 참조
 자료: 한국산림복지진흥원 숲체험·교육사업비 집행 지침

3. 감사결과 확인된 문제

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(약칭: 국가계약법 시행령)」 제7조(계약의 방법)에 따라 기관의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결할 때 원칙적으로 일반경쟁에 부쳐야 하나, 계약의 목적, 성질, 규모, 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있으며, 「2023년도 예산 및 기금 운용계획 집행지침」의 일반지침에 따라 진흥원 각 부서에서는 예산집행의 효율성 제고를 위해 사업별 운영계획을 수립하고, 사업 관련 운영 물품·용역구매의 절차 준수 여부를 점검하여 예산집행의 투명성과 책임성을 강화해야 한다. 특히, ★팀에서는 매년 숲체험·교육사업의 수요를 예측한 연간 사업계획을 수립했고, 녹색자금(직접사업) 집행지침에 따라 예산 절감을 위해 2022.5.2. (주)**관광과 전국구 버스임차비 용역(권역별 단가계약) 체결¹⁶⁾하였으며, 각 소속기관 담당자(15명)가 용역계약업체의 배차시스템에서 건별 견적 및 정산금액을 실시간 확인하여 권역별(서울·경기·인

16) 진흥원 ▷팀-2346(2022.05.04.)호 ‘용역(2022년 숲체험교육사업 전국구 버스임차) 계약 체결’

천·강원, 충청, 경상, 전라권, 4권역) 전세버스가 배차될 수 있도록 하였다.

한편, 2023. 5. 19. ★팀에서 제출한 ‘21-23년 숲체험교육사업 버스비 내역’을 분석한 결과, 국립◆◆원에서는 [표2]와 같이 숲체험·교육사업 참가자(저소득, 노인, 장애인 등)를 대상으로 ’21년(52건), ’22년(24건), ’23년(21건), 총 97건(금142,755,990원)의 버스 임차비를 지원하였으나, ’22년에는 예산 절감을 위해 단가계약을 체결한 기존용역업체가 아닌 타 업체들과 버스 임차 거래를 하면서 진흥원 「회계규정」 및 「계약사무 시행세칙」에 따라 계약 체결 절차는 이행하지 않았다.

[표2] 국립◆◆원 숲체험·교육사업 임차 현황²⁾

숲체험·교육사업		'21년	'22년	'23년 1-2월
참여기관 수		52기관	24기관	21기관
참여인원		1,573명	1,392명	2,867명
버스임차금액		64,504,990원	31,365,000원	46,886,000원
계약 유형	미계약	-	15건	17건
	계약 미요청 (5백만↑)	-	-	3건

주: 2. 국립◆◆원 숲체험교육사업 운영('21년~'23년 2월까지) 및 임차 현황
 자료: 21년~23년 숲체험교육사업 버스 내역(★팀에서 제출한 감사자료 재구성)

즉, 기존 용역 체결된 업체와의 거래 시에는 계약 절차 없이 거래내역서, 검수조서, 세금계산서 등의 증빙으로도 지출할 수 있지만, 기관의 부득이한 상황에 따라 제3의 업체와 임차 용역을 추진할 경우에는 1백만원 이상 비교견적서 및 승낙사항·표준계약서 등을 통해 계약의 절차를 반드시 이행해야 하고, [표3]과 [별표]를 통해 1백만원 이상 승낙사항 미비(29건), 동일 업체 분리발주(16건), 5백만원 이상 계약담당자에 계약 미요청(3건) 등 용역체결 절차를 미이행하였음이 확인되었다.

[표3] 국립◆◆원 숲체험·교육사업 임차 계약 미흡 현황³⁾

숲체험·교육사업		'21년	'22년	'23년 1-2월	합계
계약 부적정	동일 업체 분리발주	-	8건	8건	16건
	승낙사항 미비	-	12건	17건	29건
	계약담당자 미요청(5백만 이상)	-	-	3건	3건

주: 3. 국립◆◆원 숲체험교육사업 운영('21년~'23년 2월까지) 및 임차계약 미흡 현황
자료: 21년~23년 숲체험교육사업 버스 내역(★팀에서 제출한 감사자료 재구성)

관계기관 의견 감사결과 확인된 문제에 대한 별도의 의견이 없었다.

조치할 사항

① 국립◆◆장은 수요예측이 가능하고 반복적으로 발생하는 사업에 대하여 분리발주를 최소화하고, 계약업무 추진 시 관련 법령과 규정을 준수하시기 바랍니다.(통보)

② ♣장은 버스 임차 용역계약 업무처리를 소홀히 한 국립◆◆원에 기관주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

[별표] 국립◆◆원 숲체험·교육사업 버스비 미계약 명단⁴⁾

구분	숲체험·교육사업명	캠프일정	인원	버스비			비고		
				계약업체	지출금액	미계약금액 (계약총액)	분리 발주	승낙 사항	담당 계약
1	000협동조합	'22.1.24.-26.	161	(주)**전세	4,500,000	4,500,000	-	x	관련 규정 ⁵⁾ 제정 前
2	000센터	'22.6.30-7.1.	42	주식회사 **투어	1,155,000	1,155,000	-	x	
3	000요양원(1차)	'22.10.10-11.	31	**관광여행사(주)	868,000	2,464,000 (2,464,000)	0	x	-
4	000요양원(2차)	'22.10.18-19.	32	**관광여행사(주)	896,000		0	x	-
5	000요양원(3차)	'22.10.25-26.	25	**관광여행사(주)	700,000		0	x	-
6	000 외 49명	'22.10.22-23.	50	주식회사 **투어	1,300,000	1,300,000	-	x	-
7	000복지회	'22.11.08-09.	45	**협동조합	1,260,000	1,260,000	-	x	-
8	000 기관	'22.11.14-16.	45	(주)**투어	1,260,000	2,520,000 (2,520,000)	0	x	-
9	000 외 45명	'22.12.05-07.	45	(주)**투어	1,260,000		0	x	-
10	000아동센터	'22.08.19.	47	(주)**관광	1,316,000	2,616,000 (2,616,000)	0	x	-
11	000 외 49명	'22.12.03-04.	50	(주)**관광	1,300,000		0	x	-
12	000기관	'22.12.03-04.	50	(주)**관광	1,400,000	1,400,000	0	x	-
1	000기관	'23.1.2.-4.	100	** 주식회사	1,400,000	1,400,000	-	x	-
2	000기관	'23.1.5.-6.	134	(주)**관광	1,876,000	8,946,000 (8,946,000)	0	x	x
3	000회1차	'23.1.6.-7.	120	(주)**관광	1,680,000		0	x	
4	000회2차	'23.1.13.-14.	120	(주)**관광	1,680,000		0	x	
5	000센터 000센터(1차)	'23.1.7.-8.	130	(주)**관광	1,820,000		0	x	
6	000센터 000센터(2차)	'23.1.14.-15.	135	(주)**관광	1,890,000		0	x	
7	000센터	'23.1.6.-7.	146	** 주식회사	3,640,000	3,640,000	-	x	-
8	000지자체 1차	'23.1.9.-11.	263	(주)신**고속관광	3,682,000	11,684,000 (11,684,000)	0	x	x
9	000지자체 2차	'23.1.17.-19.	243	(주)신**고속관광	3,682,000		0	x	
10	000연합회	'23.1.25-27.	216	(주)신**고속관광	4,320,000		0	x	
11	000센터 외 4개기관	'23.1.11.-13.	109	(주)**고속관광	1,526,000	1,526,000	-	x	-
12	000센터6개	'23.1.16.-17.	145	**관광여행사	2,028,000	2,028,000	-	x	-
13	000협동조합	'23.2.1.-3.	250	(주)**전세	6,300,000	6,300,000	-	x	x
14	사단법인 000 1차(보호)	'23.2.6.-7.	119	(주)**관광	1,190,000	1,190,000	-	x	-
15	000연합회	'23.3.25-26.	130	주식회사 **	3,250,000	3,250,000	-	x	-
16	000아동센터 5개	'23.2.8.-10.	123	(주)**투어	1,722,000	1,722,000	-	x	-
17	000센터 연합	'23.2.13.-14.	125	주식회사**	2,160,000	2,160,000	-	x	-
총액					61,061,000	61,061,000	16	29	3

주: 4. 국립◆◆원 숲체험·교육사업 버스 임차 계약체결 미이행 현황(32건, 총63,511천원)

5. 진흥원 「계약사무 시행세칙」 제11조의2제1항제4호 관련(2022. 7. 4. 제정)